

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

1305/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור למוסד ציבור על הכנסה מדיבידנד מחברת בת), התשפ"ג– 2023

1. תיקון סעיף 9 בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 9(2), אחרי פסקת משנה (א1) יבוא :

"(א2) על אף האמור בפסקת משנה (א), הכנסתו של מוסד ציבורי בשל הכנסה מדיבידנד ששולם לו על ידי תאגיד המצוי בהחזקתו המלאה או בהחזקה משותפת עם גופים ציבוריים נוספים פטורה ממס, ובלבד שהכנסתו האמורה תשמש לקידום מטרה ציבורית;"

דבר ה ס ב ר

לפי המצב החוקי הקיים, על הכנסותיהם של מוסדות ציבור מחברות בנות שלהם נגבה שיעור מס של 25 אחוזים. זאת, בנוסף למס החברות שמשלמות חברות בנות ועל אף העובדה שכל פעילותם של מוסדות הציבור, נכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד. מצב זה מפלה את הארגונים ללא כוונת רווח, שכן חברות עסקיות אינן משלמות מס על הכנסותיהן מדיבידנדים שהן מקבלות מחברות בנות שלהן. חמור מכך, דווקא בעת קשה, עקב המשבר הכלכלי העולמי והירידה בתרומות לארגונים ללא כוונת רווח כתוצאה מכך, ועקב הירידה בתמיכות המדינה והרשויות המקומיות, יש מקום לאפשר לגופים אלו הפועלים לטובת הכלל, לייצר מקורות הכנסה נוספים שיאפשרו להם להגדיל את פעולתם וימנעו את הסתמכותם על מקורות בודדים שפוגעים ביציבותם הכלכלית. מכיוון שפטור ממס זה יעודד הקמת חברות בנות לגופים ללא כוונת רווח, הרי שהכנסות המדינה לא ייפגעו שכן החברות הבנות עצמן תמשכנה להיות חייבות במס כמו כל חברה בישראל. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/1945). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/19/722).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.